



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1206 DEL 24/12/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 78/25 A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. PATRIZIA GENTILI CIG B9AC406BEB



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 78/25 A CARICO DI DIPENDENTI
COMUNALI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. PATRIZIA GENTILI
CIG B9AC406BEB**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30.06.2025 prot. 37629 del 30.06.2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" sino al 31.12.2025;

Premesso che con note prot. 35339 e 35340 del 17.06.2025 due dipendenti dell'Ente hanno comunicato l'avvenuta notifica di invito a nomina del difensore ed elezione di domicilio, relativamente ad un procedimento penale a loro carico, relativo a fatti connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Richiamato il disposto dell'art. 59 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 2019-2021, secondo cui *“1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”;

Evidenziato che per la natura del procedimento penale e onde evitare la nomina di difensore d'ufficio i dipendenti interessati hanno dovuto procedere alla temporanea nomina di un difensore di fiducia all'atto dell'elezione di domicilio;

Dato atto che

- i dipendenti hanno richiesto l'attivazione della tutela legale e manifestato l'intenzione di confermare quale proprio difensore l'Avv. Patrizia Gentili del Foro di Tivoli;

- con note prot. 43288 e 43289 del 25.07.2025 i dipendenti hanno trasmesso il preventivo per l'assistenza legale, redatto in accordo alle previsioni di cui al DM 147/2022 e pari a complessivi € **2.793,97** di cui:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 237,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 284,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo:	€ 567,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 709,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 1.797,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)	
Aumento del 0102030 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2)	€ 539,10
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti	€ 2.336,10

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 1.797,00
Totale variazioni in aumento	+ € 539,10
Compenso totale	€ 2.336,10
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 350,41
Cassa Avvocati (4%)	€ 107,46
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.793,97

Considerato che il Servizio Affari Legali ha trasmesso al Broker assicurativo dell'Ente, Inser s.p.a. la comunicazione del nominativo del legale e il relativo preventivo di spesa per l'apertura del sinistro;

Dato atto che con DGC 278 del 30/09/2025 l'Ente ha ravvisato come nel caso di specie sussistano i presupposti affinché, ai sensi del comma 1 dell'art. 59 CCNL 2019-2021, il Comune assuma direttamente l'onere della difesa dei dipendenti coinvolto nel procedimento penale in oggetto in quanto:

- gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono stati posti in essere dagli indagati nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio;
- non si ritiene sussistente alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale;
- il preventivo di spesa presentato dal difensore individuato dalle dipendenti appare congruo e la sua nomina condivisibile;
- non appare utile né necessario proporre la nomina di diverso difensore;

Dato atto che con la medesima delibera si è stabilito che il difensore dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente;

Fatta espressamente salva la possibilità di rivalsa in caso di successiva condanna definitiva;

Dato atto che con la richiamata DGC 278 del 30/09/2025 l'Ente ha deliberato di assumere direttamente l'onere della difesa dei dipendenti indagati nel proc. pen. R.G.N.R. 78/25, nel limite dei costi preventivati e fatta espressamente salva la possibilità di rivalsa in caso di successiva condanna definitiva, dando atto altresì che l'Avv. Patrizia Gentili del Foro di Tivoli, individuata dai dipendenti quale difensore di fiducia, è di gradimento dell'Amministrazione comunale e che il preventivo da questa presentato per la difesa è congruo ed appropriato;

Richiamati

- l'art. 56 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 il quale prevede, relativamente agli affidamenti dei servizi esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione dello stesso, l'esclusione degli incarichi legali comunque denominati;

- l'art. 13 co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale l'affidamento, nei contratti esclusi dall'applicazione del Codice, deve comunque tenere conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia, accesso al mercato);

Rilevato che

- nel caso di specie non si tratta di un affidamento di incarico da parte dell'Ente, il quale assume tuttavia l'onere della spesa per i propri dipendenti fatta salva successiva rivalsa;

- permane in ogni caso l'obbligo di acquisizione del codice CIG;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il codice seguente codice CIG **B9AC406BEB**

Ritenuto pertanto opportuno procedere a impegnare la somma di € 2.793,97 in favore dell'Avv. Patrizia Gentili, assumendo il relativo impegno di spesa sul cap. 450.00 del bilancio in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.002, che presenta la necessaria disponibilità;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs 36/2023

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2. di dare atto** del gradimento manifestato dall'Ente nei confronti dell'Avv. Patrizia Gentili;
- 3. di dare atto che** in forza della DGC 278 del 30/09/2025 l'Ente ha assunto l'onere della spesa relativa alla difesa dei propri dipendenti imputati nel procedimento RGNR 78/25 nel limite dei costi preventivati e fatta espressamente salva la possibilità di rivalsa in caso di successiva condanna definitiva;
- 4. di impegnare** l'importo di € 2.793,97 in favore dell'Avv. Patrizia Gentili (C.F. GNTPRZ58L56F611A), con studio in Monterotondo, Viale Vincenzo Federici n. 10, al fine di assicurare la difesa ai dipendenti attualmente coinvolti nel procedimento penale in epigrafe;
- 5. di imputare** detta somma al capitolo 450.00 del Bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.002, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6. di dare atto** che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice CIG B9AC406BEB;
- 7. di dare atto che** gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
 - il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217/2010;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità su conti preventivamente comunicati;
 - eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione
- 8. di dare atto** che la responsabile del procedimento è il funzionario titolare di incarico EQ Dott.ssa Alexia Malpicci;
- 9. di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente *ad interim* del Dipartimento Segreteria Generale, dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;
- 10. di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- 11. di dare atto** che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni;
- 12. di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Provvedimenti" → "Provvedimenti dirigenti amministrativi"

La titolare di incarico EQ
Dott.ssa Alexia Malpicci

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1477 del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1477**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 78/25 A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. PATRIZIA GENTILI CIG B9AC406BEB**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025